

Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
Campus Santo Tomás de Aquino
Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes
Escuela de Derecho



Ensayo:
PROTECCIÓN DE DATOS EN LA ERA DIGITAL

Autora:
Carolyn Alina Tavárez Serrata

Asesora metodológica:
Ana Magnolia Méndez Cabrera

Fecha de entrega:
21 de julio de 2026

La Protección De Datos Personales En La Era Digital: Análisis De La Suficiencia Del Marco Jurídico En La República Dominicana (2020-2026).

Carolyn Alina Tavárez Serrata

Estudiante de la Escuela de Derecho, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Resumen

La protección de los datos personales constituye uno de los principales desafíos jurídicos de la era digital. El presente ensayo analiza si el marco jurídico vigente en la República Dominicana ofrece una protección efectiva frente al tratamiento masivo de datos realizado por empresas tecnológicas y plataformas digitales. Para ello, se examinan las principales normas nacionales, la doctrina, la jurisprudencia constitucional y diversos estándares internacionales sobre protección de datos. Asimismo, se identifican las limitaciones de la legislación actual frente al desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial, el Big Data y la computación en la nube. Finalmente, se concluye que, aunque existen bases jurídicas importantes para proteger la privacidad, resulta necesario fortalecer el marco regulatorio mediante mecanismos de supervisión más eficaces, la actualización normativa y la incorporación de principios como la privacidad desde el diseño y la responsabilidad proactiva para garantizar una protección adecuada de los datos personales.

Palabras clave: protección de datos personales, privacidad, derecho digital, inteligencia artificial, Big Data, tratamiento de datos personales.

La protección de los datos personales en la era digital constituye uno de los principales desafíos jurídicos de la actualidad. El desarrollo de las tecnologías digitales ha permitido que empresas y plataformas recopilen, almacenen y utilicen grandes cantidades de información personal de los usuarios; no obstante, este avance también ha evidenciado problemas relacionados con el uso indebido de dichos datos, dando lugar a cuestionar si las regulaciones jurídicas dominicanas son suficientes para proteger efectivamente la privacidad de los ciudadanos.

La importancia académica y social de este problema radica en que la información personal se ha convertido en uno de los recursos más valiosos del mundo contemporáneo. La vulneración de datos puede afectar la privacidad, la seguridad e incluso la estabilidad económica de los usuarios. Además, el tratamiento masivo de datos personales permite la elaboración de perfiles que pueden ser utilizados para influir e incluso manipular las decisiones de las personas mediante contenido personalizado dirigido a sus intereses, preferencias y vulnerabilidades, con fines comerciales, políticos o de otra índole. A ello se suma que el uso masivo de información privada plantea interrogantes sobre los límites éticos y legales de las empresas tecnológicas. De igual manera, este debate influye en el desarrollo futuro de políticas públicas y derechos digitales.

Ante esta situación, resulta necesario examinar la capacidad del marco jurídico dominicano para responder a las prácticas actuales de tratamiento de datos personales por parte de las empresas tecnológicas. La insuficiencia de las regulaciones vigentes frente a estos desafíos pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección de la privacidad en el entorno digital. La doctrina jurídica también ha advertido que la protección de los datos personales constituye una manifestación del derecho fundamental a la autodeterminación informativa. Miguel Ángel Davara Rodríguez sostiene que el titular de los datos debe conservar el control sobre la recopilación, utilización y circulación de su información personal¹, mientras que Agustín Puente Escobar destaca que la protección de datos ha dejado de ser una cuestión exclusivamente informática para convertirse en un problema de tutela de derechos fundamentales.² Estas posiciones doctrinales permiten reforzar la idea de que la suficiencia del marco jurídico dominicano debe evaluarse no solo desde la existencia formal de normas, sino también desde su capacidad real para garantizar el control efectivo de las personas sobre sus datos en el entorno digital. A partir de esta problemática, el presente ensayo analiza si las normas actuales en la República Dominicana garantizan de manera efectiva la protección de los datos personales frente al avance tecnológico y al uso masivo de información privada.

En la República Dominicana, el marco normativo que regula la protección de los datos personales está conformado por un conjunto de disposiciones constitucionales y legales. En primer lugar, la Constitución de la República Dominicana reconoce el derecho a la

¹ Miguel Ángel Davara Rodríguez, *Manual de Derecho Informático* (Navarra: Aranzadi, 2015).

² Agustín Puente Escobar, *Protección de Datos Personales y Derechos Fundamentales* (Madrid: Marcial Pons, 2018).

intimidad, al honor y a la vida privada en su artículo 44³; específicamente, el artículo 44.2 garantiza el derecho de toda persona a conocer, acceder, rectificar y actualizar los datos que sobre ella consten en registros públicos o privados⁴. De igual manera, el artículo 70 consagra la acción de hábeas data como el mecanismo constitucional destinado a proteger la autodeterminación informativa y permitir a los ciudadanos solicitar judicialmente el acceso, corrección, actualización o supresión de sus datos personales cuando estos sean tratados de manera indebida⁵. Este marco constitucional se complementa con la Ley núm. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que tipifica las conductas ilícitas cometidas mediante sistemas informáticos⁶; la Ley núm. 136-03, que establece una protección especial para los datos e identidad de los menores de edad⁷; y principalmente, con la Ley núm. 172-13 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, norma especial que regula el tratamiento de los datos personales y reconoce los derechos de acceso, rectificación, actualización y supresión de la información.⁸

No obstante, aunque este conjunto normativo constituye la base jurídica de la protección de datos personales en el país, la Ley núm. 172-13 continúa siendo el principal instrumento regulador de la materia. Si bien esta legislación representó un avance importante al momento de su promulgación, su contenido resulta insuficiente para responder a los desafíos del entorno digital actual. Su enfoque estuvo dirigido principalmente a la regulación de los historiales crediticios y las sociedades de información económica, sin prever fenómenos que hoy forman parte de la vida cotidiana, como la inteligencia artificial, la computación en la nube, el comercio electrónico o el tratamiento masivo de datos personales, entendido como la recopilación, almacenamiento, utilización y transferencia de información personal a gran escala.

En este sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha señalado que muchas de las primeras leyes sobre protección de datos en la región han quedado rezagadas frente al rápido avance tecnológico, lo que dificulta la protección

³ Constitución de la República Dominicana, proclamada el 27 de octubre de 2024, art. 44.

⁴ Constitución de la República Dominicana, art. 44.2.

⁵ Constitución de la República Dominicana, art. 70.

⁶ Ley núm. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, Gaceta Oficial núm. 10416, 23 de abril de 2007.

⁷ Ley núm. 136-03, Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, Gaceta Oficial núm. 10234, 7 de agosto de 2003.

⁸ Ley núm. 172-13 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, Gaceta Oficial núm. 10737, 13 de diciembre de 2013.

efectiva de los derechos de los ciudadanos⁹. En sintonía con esto, los reportes técnicos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) confirman que los marcos jurídicos de la región que fueron contruidos originalmente bajo un enfoque financiero y de historial comercial carecen de los estándares modernos para supervisar y fiscalizar el tráfico masivo de información en las plataformas web.¹⁰ Esta situación resulta especialmente preocupante en un contexto donde el Big Data, es decir, el análisis de enormes volúmenes de datos para identificar patrones, hacer predicciones o tomar decisiones, se ha convertido en un recurso de gran valor económico. En consecuencia, una legislación concebida antes de la consolidación de estas prácticas presenta limitaciones para garantizar plenamente el derecho de las personas a controlar el uso de su información personal y proteger su privacidad frente a las nuevas formas de explotación de los datos. Por esta razón, el Tribunal Constitucional dominicano tuvo que intervenir en la Sentencia TC/0484/16 para aclarar que el Hábeas Data es una herramienta obligatoria que protege a las personas frente al abuso de datos por parte de empresas privadas.¹¹ Por consiguiente, se sostiene que la simple lista de leyes dispersas es insuficiente si la norma principal sigue anticuada; el entorno digital de hoy exige una reforma integral y moderna.

Las empresas tecnológicas implementan un modelo operativo basado en la recolección invisible, el almacenamiento masivo en la nube y el uso predictivo de la información, transformando los datos personales de los usuarios en activos comerciales altamente rentables. El proceso de recopilación se ejecuta mediante herramientas automatizadas como cookies, rastreadores web y sistemas de geolocalización, capturando la actividad digital del individuo de manera pasiva y continua. Posteriormente, este volumen masivo de información se almacena de forma centralizada en servidores globales, facilitando su estructuración a gran escala. Finalmente, el uso de estos datos se orienta a la creación de perfiles conductuales y a la publicidad programática, un proceso donde algoritmos avanzados procesan los hábitos e intereses de la población para comercializarlos con terceras empresas, operando con frecuencia fuera del conocimiento real del titular. Al respecto, la Relatoría Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Derecho a la Privacidad señala que las grandes empresas tecnológicas han desarrollado sistemas que recopilan y utilizan grandes cantidades de datos y metadatos de los usuarios a menudo

⁹ Comisión Económica para América Latina y el Caribe, *La protección de datos personales en República Dominicana* (Santo Domingo: Departamento de Transparencia Gubernamental, 11 de abril de 2019), <https://rtc-cea.cepal.org/sites/default/files/2019-11/la%20protecci%C3%B3n%20de%20datos%20personales%20en%20rep%C3%ABlica%20dominicana.pdf>. Consultado el 29 de junio de 2026, 11:12 a.m.

¹⁰ Organización de los Estados Americanos, *Protección de Datos Personales*. <https://www.oas.org/ext/es/democracia/proteccion-de-datos-personales>. Consultado el 29 de junio de 2026, 12:55 p.m.

¹¹ Sentencia TC/0484/16, Tribunal Constitucional de la República Dominicana, 12 de octubre de 2016, <https://www.tribunalconstitucional.gob.do/consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc048416>

de forma poco transparente, lo que limita la autonomía de las personas.¹² En la misma línea, la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) sostiene en sus directrices que la acumulación desmedida de registros por parte de corporaciones privadas genera concentraciones de datos vulnerables, donde el uso final suele desviarse de los fines originalmente autorizados.¹³ Por tanto, se argumenta que estas prácticas corporativas demuestran que el consentimiento tradicional en las plataformas web ha pasado a ser una formalidad ineficaz, evidenciando la necesidad de implementar auditorías estrictas sobre el almacenamiento y destino de la información.

Los incidentes globales de vulneración y filtración masiva de datos personales evidencian que las plataformas digitales operan bajo esquemas de seguridad y gestión de la información que, en numerosos casos, han resultado insuficientes para proteger la privacidad de los usuarios. Un antecedente trascendental fue el caso de Cambridge Analytica de 2018, en el que los datos personales de millones de usuarios de Facebook fueron obtenidos sin su consentimiento para elaborar perfiles psicológicos y dirigir propaganda política personalizada, revelando el alcance que puede tener el uso indebido de la información personal.¹⁴ A este episodio se sumaron las filtraciones masivas de Facebook reveladas en los años posteriores, entre ellas la exposición en 2021 de los datos de más de 500 millones de usuarios, lo que reveló la vulnerabilidad de las grandes plataformas digitales frente a accesos no autorizados y fallos en la gestión de la información.¹⁵

En el ámbito dominicano, la Sentencia TC/0484/16 constituye uno de los precedentes constitucionales más relevantes en materia de protección de datos personales. En esta

¹² Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, *The Right to Privacy in the Digital Age: Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights*, A/HRC/48/31 (Ginebra: Naciones Unidas, 13 de septiembre de 2021), <https://www.ohchr.org/es/documents/thematic-reports/ahrc4831-right-privacy-digital-age-report-united-nations-high>. Consultado el 29 de junio de 2026, 4:30 p.m.

¹³ Red Iberoamericana de Protección de Datos, *Recomendaciones para el tratamiento de datos personales mediante servicios de computación en la nube* (2021). <https://www.redipd.org/sites/default/files/2021-06/recomendaciones-tratamiento-datos-personales-servicios-nube.pdf>. Consultado el 29 de junio de 2026, 5:19 p.m.

¹⁴ Christophe Olivier Schneble, Bernice Simone Elger y David Shaw, “The Cambridge Analytica Affair and Internet-Mediated Research,” *EMBO Reports* 19, núm. 8 (2018), consultado el 30 de junio de 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6073073/>; Amnistía Internacional, “The Great Hack: Facebook, Cambridge Analytica and the Threat to Your Privacy,” 26 de julio de 2019. <https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/07/the-great-hack-facebook-cambridge-analytica/>. Consultado el 28 de junio de 2026, 3:24 p.m.

¹⁵ Amnistía Internacional, “The Great Hack: Facebook, Cambridge Analytica and the Threat to Your Privacy,” 26 de julio de 2019, <https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/07/the-great-hack-facebook-cambridge-analytica/>. Consultado el 29 de junio de 2026, 3:40 p.m.

decisión, el Tribunal Constitucional reconoció el hábeas data como un mecanismo efectivo para garantizar la autodeterminación informativa y proteger a las personas frente al uso indebido de información personal por parte de entidades privadas. No obstante, aunque este precedente fortalece la tutela constitucional de los datos personales, fue desarrollado en un contexto distinto al de la actual economía digital y no abordó de manera específica los problemas asociados a la recopilación masiva de datos por redes sociales, plataformas digitales y empresas tecnológicas de alcance global. Por ello, la existencia de este precedente no elimina las limitaciones del marco jurídico frente a las nuevas formas de tratamiento masivo de información características de la era digital.

Durante el período comprendido entre 2020 y 2026, estas brechas de seguridad dejaron de ser hechos aislados para consolidarse como un riesgo estructural del entorno digital. La gravedad de estos incidentes radica en que la pérdida de control sobre identificadores personales y registros de comportamiento no solo facilita delitos como el fraude financiero y el robo de identidad, sino que también alimenta mercados ilícitos de información, dejando a los ciudadanos expuestos ante respuestas frecuentemente tardías por parte de las entidades responsables de custodiar sus datos. Con respecto a esto, la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Privacidad advierte que la creciente frecuencia y magnitud de las brechas de seguridad en plataformas digitales representan una amenaza significativa para el ejercicio del derecho a la privacidad.¹⁶ Del mismo modo, la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) sostiene que la falta de notificación oportuna y de medidas adecuadas frente a estos incidentes vulnera el principio de responsabilidad proactiva, al impedir que los titulares de los datos puedan adoptar medidas para proteger sus derechos.¹⁷

En consecuencia, estos antecedentes demuestran que la autorregulación empresarial resulta insuficiente para garantizar una protección efectiva de los datos personales, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión estatal, imponer obligaciones más estrictas de seguridad y establecer regímenes de responsabilidad que aseguren una tutela efectiva frente a las vulneraciones de este derecho fundamental.

Sin embargo, existe una postura doctrinal y jurídica que sostiene que el ordenamiento dominicano ya dispone de mecanismos suficientes para proteger la privacidad y los datos personales. Desde esta perspectiva, la Constitución reconoce expresamente el derecho a la intimidad y a la autodeterminación informativa, la acción de hábeas data permite reclamar judicialmente la protección de los datos y la Ley núm. 172-13 establece derechos de acceso, rectificación, actualización y supresión de la información. Quienes defienden esta interpretación consideran que el problema principal no radica en la falta de normas, sino en las debilidades de su aplicación práctica, la limitada

¹⁶ Deutsche Welle, “Filtran datos de 533 millones de usuarios de Facebook en foro de ciberpiratas,” 4 de abril de 2021, <https://amp.dw.com/es/filtran-datos-de-533-millones-de-usuarios-de-facebook-en-foro-de-ciberpiratas/a-57095450>. Consultado el 28 de junio de 2026, 3:59 p.m

¹⁷ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *Special Rapporteur on the Right to Privacy*, <https://www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-privacy>. Consultado el 30 de junio de 2026, 1:20 p.m.

capacidad institucional de supervisión y el escaso ejercicio de estos derechos por parte de los ciudadanos.

No obstante, esta posición resulta insuficiente frente a las dinámicas actuales del entorno digital. Si bien la legislación dominicana reconoce y protege determinados datos personales, dicha protección responde principalmente al modelo de tratamiento de datos que fue contemplado al momento de la creación de la Ley núm. 172-13, especialmente en relación con los historiales crediticios y las sociedades de información económica. En cambio, el problema analizado en este ensayo se refiere a los datos personales recopilados de manera masiva por empresas tecnológicas, redes sociales, plataformas digitales y otros sistemas basados en Big Data e inteligencia artificial, que obtienen, almacenan y utilizan información de los usuarios de forma continua y a gran escala. Este tipo de tratamiento no fue plenamente previsto por la normativa vigente cuando fue promulgada. Por esa razón, la insuficiencia del marco jurídico no puede atribuirse únicamente a deficiencias en su aplicación práctica; también radica en que la legislación actual no regula de manera adecuada la protección de los datos personales en el contexto de la era digital contemporánea.

Por otro lado, los marcos regulatorios actuales enfrentan importantes desafíos para responder eficazmente a los riesgos derivados del entorno digital, debido a que muchas de sus disposiciones fueron concebidas antes del desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial, el procesamiento automatizado de datos y las plataformas digitales de alcance global. Esta situación genera una brecha entre la velocidad con la que evolucionan las tecnologías y el ritmo propio de los procesos legislativos. Por el contrario, las normas jurídicas suelen establecer reglas relativamente estables, las innovaciones tecnológicas evolucionan de forma constante y trascienden las fronteras nacionales, dificultando la aplicación efectiva de los mecanismos de supervisión y sanción. Diversos organismos internacionales han señalado que el acelerado desarrollo de las tecnologías digitales ha superado la capacidad de respuesta de numerosos ordenamientos jurídicos. En este sentido, la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Privacidad sostiene que este nuevo contexto requiere fortalecer los sistemas de gobernanza y los mecanismos de supervisión para garantizar una tutela efectiva del derecho a la privacidad.¹⁸ De igual forma, la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) considera indispensable que los Estados modernicen sus marcos regulatorios e incorporen principios de responsabilidad proactiva que permitan prevenir y gestionar los riesgos derivados del tratamiento de datos personales.¹⁹ Desde

¹⁸ Red Iberoamericana de Protección de Datos, *Estándares de Protección de Datos Personales para los Estados Iberoamericanos*, 2017, https://www.redipd.org/sites/default/files/inline-files/Estandares_de_proteccion_de_datos_personalesmparalos_estados_iberoamericanos.pdf. Consultado el 30 de junio de 2026, 1:57 p.m.

¹⁹ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *Report of the Special Rapporteur on the Right to Privacy*, A/HRC/52/37, 2022, <https://digitallibrary.un.org/record/4076904>. Consultado el 30 de junio de 2026, 2: 55 p.m.

esta perspectiva, la eficacia de la regulación ya no depende únicamente de la existencia de normas jurídicas, sino también de su capacidad para evolucionar al ritmo de la innovación tecnológica, promover la cooperación internacional y establecer modelos de supervisión compatibles con las dinámicas propias del entorno digital.

Con el propósito de fortalecer la protección de los datos personales de los usuarios en el entorno digital, resulta necesario promover un conjunto de medidas jurídicas, institucionales y tecnológicas que respondan a los desafíos derivados del acelerado desarrollo de las tecnologías de la información. Entre las principales mejoras se encuentra la implementación del principio de privacidad desde el diseño y por defecto, el cual consiste en incorporar medidas de protección de los datos personales desde la etapa de planificación y desarrollo de productos, servicios o plataformas digitales, garantizando que la configuración inicial limite la recopilación y el tratamiento de la información al mínimo necesario. De esta manera, la protección de los datos deja de depender únicamente de acciones correctivas posteriores y pasa a formar parte de la estructura misma de las tecnologías digitales. Además, es conveniente consolidar el principio de responsabilidad proactiva, mediante el cual las organizaciones asuman la obligación de demostrar el cumplimiento permanente de las normas de protección de datos y de prevenir los riesgos asociados a su tratamiento.²⁰

Adicionalmente, el fortalecimiento del sistema requiere la creación de una autoridad nacional de protección de datos con autonomía técnica y presupuestaria, facultada para realizar auditorías a empresas y plataformas digitales, imponer sanciones administrativas por incumplimiento de las obligaciones de seguridad y transparencia, ordenar la suspensión de tratamientos ilícitos y exigir la notificación obligatoria de brechas de seguridad a los titulares afectados dentro de plazos determinados. Asimismo, debería establecerse un registro de responsables de tratamiento de datos y mecanismos de cooperación entre la autoridad reguladora, la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y los organismos de protección al consumidor, con el fin de garantizar una supervisión coordinada y efectiva. Estas instituciones desempeñan un papel esencial para garantizar el cumplimiento de la normativa, fiscalizar las prácticas de tratamiento de datos e intervenir frente a posibles vulneraciones de los derechos de los titulares de la información. Del mismo modo, la incorporación de evaluaciones de impacto en materia de protección de datos para tecnologías emergentes, especialmente aquellas basadas en inteligencia artificial, contribuiría a identificar y mitigar riesgos antes de la implementación de nuevos sistemas digitales.²¹

²⁰ Red Iberoamericana de Protección de Datos, *Guía de orientaciones específicas sobre protección de datos personales en la inteligencia artificial*, <https://www.redipd.org/documentos/guia-orientaciones-especificas-proteccion-datos-ia>. Consultado el 30 de junio de 2026, 3:17 p.m.

²¹ European Data Protection Board, *Guidelines 4/2019 on Article 25 Data Protection by Design and by Default*, 2020, https://www.edpb.europa.eu/documents/guideline/guidelines-42019-on-article-25-data-protection-by-design-and-by-default_en. Consultado el 30 de junio de 2026, 3:42 p.m.

En el ámbito internacional, diversas organizaciones han formulado recomendaciones orientadas a fortalecer estos mecanismos. La Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) promueve la adopción del principio de responsabilidad proactiva, la privacidad desde el diseño y la realización de evaluaciones de impacto como herramientas fundamentales para garantizar una gestión responsable del tratamiento de datos personales. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destaca la necesidad de desarrollar marcos de gobernanza que fomenten la transparencia, la rendición de cuentas y una adecuada gestión del riesgo en el uso de tecnologías digitales.²² De igual forma, la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Privacidad ha señalado que los Estados deben fortalecer sus mecanismos de supervisión y gobernanza para asegurar una protección efectiva del derecho a la privacidad frente a los desafíos de la transformación digital.²³

Así, puede afirmarse que el fortalecimiento de la protección de los datos personales no depende únicamente de la actualización de la legislación, sino también de la implementación de mecanismos preventivos, autoridades reguladoras eficaces, estándares de transparencia y modelos de cooperación que permitan adaptar el marco jurídico a la evolución constante del entorno digital. La combinación de estas medidas contribuiría a garantizar una tutela más efectiva del derecho fundamental a la protección de los datos personales y a la autodeterminación informativa.²⁴

Sin embargo, aunque estas propuestas representan avances importantes para fortalecer la protección de los datos personales, su eficacia no debe asumirse de manera automática. La implementación de principios como la privacidad desde el diseño y la responsabilidad proactiva exige altos niveles de capacidad técnica, supervisión especializada y recursos institucionales que muchos Estados aún no poseen plenamente. Además, la creación de una autoridad independiente de protección de datos podría enfrentar limitaciones presupuestarias, problemas de coordinación con otros organismos

²² Organisation for Economic Co-operation and Development, *OECD Privacy Guidelines*, 2013, <https://www.oecd.org/sti/ieconomy/privacy-guidelines.htm>. Consultado el 30 de junio de 2026, 4:20 p.m.

²³ Red Iberoamericana de Protección de Datos, *Estándares de Protección de Datos Personales para los Estados Iberoamericanos*, 2017, https://www.redipd.org/sites/default/files/inline-files/Estandares_de_proteccion_de_datos_personalesmparalos_estados_iberoamericano_s.pdf. Consultado el 30 de junio de 2026, 5:53 p.m.

²⁴ Organisation for Economic Co-operation and Development, *OECD Privacy Guidelines*, 2013, <https://www.oecd.org/sti/ieconomy/privacy-guidelines.htm>; Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, *Report of the Special Rapporteur on the Right to Privacy*, A/HRC/46/37, 2021, <https://digitallibrary.un.org/record/3929895>. Consultado el 30 de junio de 2026, 6:55 p.m.

y dificultades para fiscalizar empresas tecnológicas de alcance global. Del mismo modo, las evaluaciones de impacto y las obligaciones de transparencia pueden convertirse en meros requisitos formales si no van acompañadas de mecanismos efectivos de auditoría y sanción. Por ello, el fortalecimiento del marco regulatorio no depende únicamente de incorporar nuevos principios o instituciones, sino también de garantizar su aplicación real, su independencia y su capacidad efectiva para controlar el tratamiento masivo de datos en el entorno digital.

A partir del análisis realizado, se considera que el principal problema de la protección de los datos personales no radica únicamente en el avance de la tecnología, sino también en la insuficiencia de un modelo regulatorio basado predominantemente en el consentimiento formal del usuario y en mecanismos de supervisión todavía limitados para controlar el tratamiento masivo de información por parte de actores tecnológicos de alcance global. A pesar de que actualmente existen disposiciones constitucionales y leyes destinadas a proteger la privacidad de los ciudadanos, la rápida evolución de las plataformas digitales y de las herramientas de tratamiento de datos ha generado nuevos riesgos que superan la capacidad de respuesta de muchos marcos regulatorios. De esta forma, el consentimiento del usuario no siempre constituye una garantía suficiente, ya que con frecuencia las personas aceptan políticas de privacidad extensas o complejas sin comprender plenamente el alcance del tratamiento de su información. Por ello, resulta indispensable considerar que los datos personales deben ser protegidos como una manifestación del derecho fundamental a la privacidad y a la autodeterminación informativa, lo que exige que su tratamiento se realice con transparencia, responsabilidad y respeto por los derechos de los titulares.

Esto se fundamenta en la necesidad de que el Estado fortalezca los mecanismos de protección de los datos personales y garantice la aplicación efectiva de las normas existentes. Como se evidenció en el desarrollo del ensayo, la transformación digital ha incrementado la cantidad de información que las personas comparten diariamente, lo que hace indispensable contar con sistemas de supervisión más eficientes y con instituciones capaces de fiscalizar el tratamiento de los datos. En ese sentido, se comparte el criterio de que la protección de los datos personales no debe limitarse a la aprobación de nuevas leyes, sino que también requiere la implementación de medidas preventivas, el fortalecimiento de las autoridades de control y la adopción de principios como la responsabilidad proactiva y la privacidad desde el diseño. De esta manera, será posible garantizar una protección más efectiva de los derechos de los usuarios y adaptar el marco jurídico a los desafíos que plantea el entorno digital.

Finalmente, se concluye que el marco jurídico vigente presenta importantes limitaciones para responder de manera eficaz a los desafíos que plantea el tratamiento masivo de datos personales en el entorno digital. La investigación permitió identificar que las plataformas digitales recopilan grandes cantidades de información mediante herramientas automatizadas, lo que dificulta que los usuarios conozcan plenamente cómo son tratados sus datos y otorguen un consentimiento verdaderamente informado. También, se comprobó que el almacenamiento masivo de información y el uso de tecnologías cada vez más avanzadas incrementan los riesgos para la privacidad cuando no existen mecanismos adecuados de supervisión y control. Por último, el estudio evidenció que la rápida evolución tecnológica supera, en muchos casos, la capacidad de adaptación de las normas jurídicas, lo que hace necesario fortalecer los marcos regulatorios y los mecanismos de protección de los datos personales.

Los resultados obtenidos permiten afirmar que la protección efectiva de los datos personales requiere no solo la existencia de normas jurídicas, sino también la implementación de medidas que respondan a los retos del entorno digital. Entre ellas destacan la aplicación del principio de privacidad desde el diseño y por defecto, el fortalecimiento de las autoridades de supervisión, la incorporación de mecanismos de responsabilidad proactiva y la actualización constante de la legislación frente a los avances tecnológicos. De este modo, la investigación evidencia la necesidad de adoptar un enfoque preventivo e integral que fortalezca la protección de los datos personales y garantice de manera más efectiva el derecho a la privacidad y a la autodeterminación informativa.

Bibliografía

Amnistía Internacional. “The Great Hack: Facebook, Cambridge Analytica and the Threat to Your Privacy.” 26 de julio de 2019.

<https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/07/the-great-hack-facebook-cambridge-analytica/>.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). *La protección de datos personales en República Dominicana*. 11 de abril de 2019. [https://rtcece.cepal.org/sites/default/files/2019-](https://rtcece.cepal.org/sites/default/files/2019-11/la%20protecci%C3%B3n%20de%20datos%20personales%20en%20rep%C3%ABlica%20dominicana.pdf)

[11/la%20protecci%C3%B3n%20de%20datos%20personales%20en%20rep%C3%ABlica%20dominicana.pdf](https://rtcece.cepal.org/sites/default/files/2019-11/la%20protecci%C3%B3n%20de%20datos%20personales%20en%20rep%C3%ABlica%20dominicana.pdf).

Davara Rodríguez, Miguel Ángel. *Manual de Derecho Informático*. Navarra: Aranzadi, 2015.

Deutsche Welle. “Filtran datos de 533 millones de usuarios de Facebook en foro de ciberpiratas.” 4 de abril de 2021. <https://amp.dw.com/es/filtran-datos-de-533-millones-de-usuarios-de-facebook-en-foro-de-ciberpiratas/a-57095450>.

European Data Protection Board (EDPB). *Guidelines 4/2019 on Article 25 Data Protection by Design and by Default*. 2020.

https://www.edpb.europa.eu/documents/guideline/guidelines-42019-on-article-25-data-protection-by-design-and-by-default_en.

González-Pizarro, Felipe, Andrea Figueroa, Claudia López y Cecilia Aragon. “Regional Differences in Information Privacy Concerns After the Facebook-Cambridge Analytica Data Scandal.” 2022. <https://arxiv.org/abs/2202.07075>.

Isaak, Jim, y Mina J. Hanna. “User Data Privacy: Facebook, Cambridge Analytica, and Privacy Protection.” *Computer* 51, no. 8 (2018).

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR). *Report of the Special Rapporteur on the Right to Privacy, A/HRC/46/37*. 2021. <https://digitallibrary.un.org/record/3929895>.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR). *Report of the Special Rapporteur on the Right to Privacy: Implementation of the Principles of Purpose Limitation, Deletion of Data and Demonstrated Accountability in the Processing of Personal Data Collected by Public Entities in the Context of the COVID-19 Pandemic, A/HRC/52/37*. 2022.
<https://digitallibrary.un.org/record/4076904>.

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR). *Relator Especial sobre el derecho a la privacidad*.
<https://www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-privacy>.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). *OECD Privacy Guidelines*. 2013. <https://www.oecd.org/sti/ieconomy/privacy-guidelines.htm>.

Organización de los Estados Americanos (OEA). *Protección de Datos Personales*.
<https://www.oas.org/ext/es/democracia/proteccion-de-datos-personales>.

Puente Escobar, Agustín. *Protección de Datos Personales y Derechos Fundamentales*. Madrid: Marcial Pons, 2018.

Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD). *Estándares de Protección de Datos Personales para los Estados Iberoamericanos*. 2017.
https://www.redipd.org/sites/default/files/inline-files/Estandares_de_proteccion_de_datos_personalesmparalos_estados_iberoamericanos.pdf.

Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD). *Guía de orientaciones específicas sobre protección de datos personales en la inteligencia artificial*.
<https://www.redipd.org/documentos/guia-orientaciones-especificas-proteccion-datos-ia>.

Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD). *Recomendaciones para el tratamiento de datos personales en servicios de computación en la nube*. 2021.
<https://www.redipd.org/sites/default/files/2021-06/recomendaciones-tratamiento-datos-personales-servicios-nube.pdf>.

República Dominicana. *Constitución de la República Dominicana*. 27 de octubre de 2024.

República Dominicana. *Ley núm. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología*. 2007.

República Dominicana. *Ley núm. 136-03, Código para el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes*. 2003.

República Dominicana. *Ley núm. 172-13 sobre Protección de Datos de Carácter Personal*. 2013.

Schneble, Christophe Olivier, Bernice Simone Elger y David Shaw. "The Cambridge Analytica Affair and Internet-Mediated Research." *EMBO Reports*. 2018.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6073073/>.

Tribunal Constitucional de la República Dominicana. *Sentencia TC/0484/16*. 12 de octubre de 2016.
<https://www.tribunalconstitucional.gob.do/consultas/secretar%C3%ADa/sentencias/tc048416/>.

Declaración de uso de inteligencia artificial

En la elaboración del presente ensayo se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como apoyo técnico: Gemini para corrección ortográfica y gramatical, y ChatGPT (OpenAI) para la organización y formato de las fuentes bibliográficas conforme al estilo Chicago (17.^a edición).